

Парижская конвенция по охране промышленной собственности, 1883 г.

Авторы

Мустафаева П.М.
Прокофьева А.Д.
Брылякова Е.А.

Преподаватель

Гайбу В.В.

МГТУ "СТАНКИН"

Содержание

- 1 Актуальность темы
- 2 История создания: предпосылки
- 3 Венская выставка 1873 г. и её последствия
- 4 Подписание и эволюция Конвенции
- 5 Структура и основные принципы
- 6 Принцип национального режима
- 7 Право конвенционного приоритета
- 8 Общие правила материального права
- 9 Административная структура. Роль ВОИС
- 10 Специальные соглашения (ст. 19)
- 11 Заключение (выводы)

Актуальность темы

Интеллектуальная собственность — главный актив XXI века

Инновации и знания формируют стоимости компаний и национальных экономик; охрана ИС обеспечивает возврат инвестиций в R&D.

Парижская конвенция — фундамент международной системы охраны

Конвенция заложила базовые принципы сотрудничества между государствами и единые подходы к защите промышленных прав.

Без её принципов невозможен трансфер технологий и международная торговля

Правовая предсказуемость и взаимное признание прав создают условия для лицензионных соглашений, инвестиций и кросс-бордер сотрудничества.

Документ продолжает развиваться, оставаясь основой для новых соглашений

Парижская конвенция служит платформой для дальнейших международных инструментов — РСТ, Мадридской системы и других соглашений.

Исторические предпосылки: ситуация до Конвенции

До 1883 г. национальные патентные режимы существенно различались; требование абсолютной новизны и отсутствие международной координации делали международную охрану практически недостижимой. Изобретатели вынуждены были подавать параллельные заявки в разных странах, рискуя потерять новизну из-за опубликований.

Ключевая проблема

Разрозненность законов и требование абсолютной новизны.

Последствие

Барьер для международной торговли и обмена технологиями.

Необходимость

Международная гармонизация процедур и сроков.

Венская выставка 1873 г.

На Венской выставке зарубежные участники опасались демонстрировать разработки из-за риска копирования. Результат — временные национальные меры защиты экспонатов и созыв Патентного конгресса, который призвал к скорейшей международной согласованности по охране промышленной собственности.





Подписание и ранняя эволюция Конвенции

20 марта 1883 г. Конвенция подписана 11 государствами; вступила в силу 7 июля 1884 г. Дальнейшие пересмотры (Брюссель 1900; Вашингтон 1911; Гаага 1925; Лондон 1934; Лиссабон 1958; Стокгольм 1967) адаптировали документ к изменениям промышленности и торговли. Сегодня действующим для большинства стран является Стокгольмский акт.

1883 — Париж

Подписание оригинального текста.

1900–1934

Серия ревизий в ответ на индустриализацию и мировую торговлю.

1958, 1967

Лиссабонский и Стокгольмский акты – современная база.

Структура Конвенции и её основные группы положений

Положения Конвенции объединяются в четыре блока: (1) материальное право (включая национальный режим), (2) право приоритета, (3) общие правила материального права (независимость патентов, запрет недобросовестной конкуренции, защита общеизвестных знаков, выставочная охрана), (4) административная структура Парижского союза и ВОИС.



Материальное право

Принципы охраны патентов и промышленных образцов.



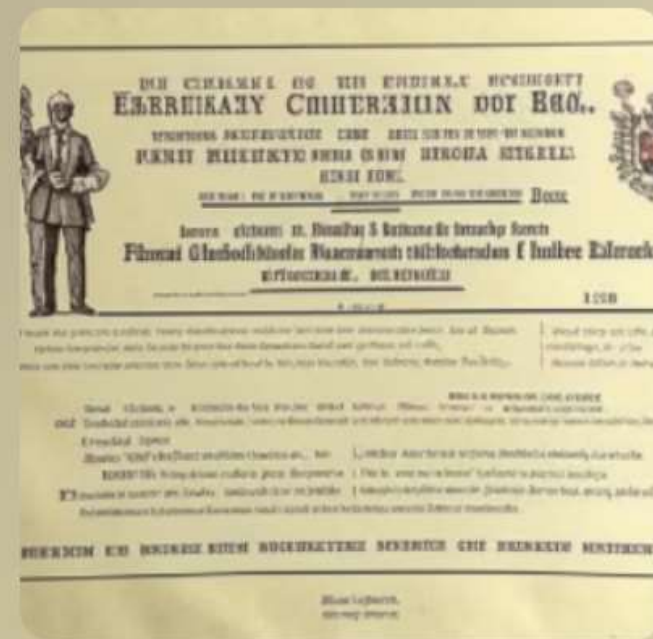
Право приоритета

12- и 6-месячные сроки для разных объектов.



Администрация

Парижский союз и роль ВОИС.



Принцип национального режима (ст. 2—3)

Каждое государство-участник обязано предоставлять иностранным правовладельцам ту же правовую защиту, что и своим гражданам. Распространяется и на лиц с постоянным местожительством или реальным предприятием в стране. Это создаёт равные условия для иностранных инвесторов и уменьшает правовую неопределённость.

Суть

Иностранцы (граждане стран-участниц) получают такую же охрану, как и собственные граждане.

Кто ещё защищен

Граждане стран-неучастниц, имеющие местожительство или «реальное и действующее» предприятие в стране Союза.

Значение

Запрет дискриминации, равенство прав.

Право конвенционного приоритета (ст. 4)

Право приоритета предоставляет заявителю фиксированный период (12 мес. для патентов, 6 мес. для знаков и образцов) для международной экспансии, сохраняя дату первой подачи. Это предохраняет от утраты новизны и обеспечивает коммерческую безопасность при оценке рынков, подготовке перевода и привлечении партнёров. Приоритет допускает передачу и множественные приоритеты.

Механизм

Первая заявка в стране-участнице служит основанием для приоритета в других странах.

Сроки

12 мес. — для патентов и полезных моделей.
6 мес. — для товарных знаков и промобразцов.

Преимущество

Время на оценку рынка и поиск партнёров без риска потери новизны.

Общие правила материального права – ключевые институты

Конвенция закрепляет: независимость патентов (решения одной юрисдикции не влияют на другие), механизм защиты общеизвестных товарных знаков, обязательства по предотвращению недобросовестной конкуренции и возможность временной охраны выставочных экспонатов. Эти нормы повышают предсказуемость правовых рисков для международного бизнеса.



Независимость патентов

Юрисдикционная автономия решений.



Защита знаков

Охрана общеизвестных товарных обозначений.



Недобросовестная конкуренция

Обязательства по противодействию злоупотреблениям.

Административная структура и специальные соглашения (ст. 19)

Ниже – четыре ключевых аспекта организации и развития Парижской конвенции.

Парижский союз

Страны-участницы образуют Союз для совместного управления системой.

Органы управления

- Ассамблея
- Исполнительный комитет
- Международное бюро (функции выполняет ВОИС с 1970 г.)

ВОИС (WIPO)

Специализированное учреждение ООН – администратор Парижской конвенции.

Специальные соглашения

РСТ (патенты), Мадридская система (товарные знаки), Гаагское соглашение (образцы), Будапештский договор (микроорганизмы) – развивают и детализируют принципы Конвенции.

Заключение и ключевые выводы

Парижская конвенция 1883 г. – устойчивый фундамент международной охраны промышленной собственности. Её принципы остаются актуальными: национальный режим и право приоритета обеспечивают правовую предсказуемость, стимулируют международный обмен технологиями и инвестиции. Современные вызовы (Цифровая экономика, ИИ, биотехнологии) требуют адаптации, но исходный компас Конвенции продолжает направлять международное сотрудничество и развитие специализированных режимов.

Главный итог

Парижская конвенция создала универсальные «правила игры», действующие более 140 лет.

Ключевое значение

Принципы национального режима и приоритета стали фундаментом международного права интеллектуальной собственности.

Развитие

Конвенция не только живет сама, но и породила целую систему специализированных договоров (РСТ, Мадрид и др.), развивающих её принципы.

Личное мнение

Изучение истории Конвенции показывает, как экономические потребности способны создавать эффективные международные институты.

Спасибо за внимание!